

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 420/2537 พนักงานอัยการ จังหวัด ลพบุรี  
นาย พนม รัก เดช

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83

จำเลยขับรถจักรยานยนต์โดยมี บ. และ ว. นั่งซ้อนท้ายผ่านบริเวณที่ผู้ตายกับพวกนั่งอยู่ พวกผู้ตายตะโกนให้ของลับพวกจำเลย จำเลยจึงขับรถย้อนกลับมาจอดใกล้บริเวณที่ผู้ตายกับพวกนั่งอยู่บ. ลงจากรถแล้วตรงเข้าใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายถึงแก่ความตายในลักษณะฉับพลันทันที แล้ว บ. กับ ว. วิ่งหนีไปคนละทางซึ่งในขณะนั้นจำเลยยังนั่งคร่อมรถจักรยานยนต์อยู่และดับเครื่องยนต์ไว้ ไม่ปรากฏว่าฝ่ายจำเลยกับฝ่ายผู้ตายเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน การที่ บ. ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายเป็นการตัดสินใจของบ. เอง ในขณะเกิดเหตุ เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกฝ่ายผู้ตายให้ของลับ พฤติการณ์ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยได้ร่วมกับ บ. ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 83 ลงโทษจำคุก 15 ปี คำให้การชั้นจับกุมและทางนำสืบของจำเลยเป็น

ประโยชน์ต่อการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวล  
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 10 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยขับรถจักรยานยนต์โดยมีนาย  
วิโรจน์กับนายบำรุงนั่งซ้อนท้ายผ่านที่เกิดเหตุซึ่งมีผู้ตายกับพวกนั่งอยู่ พวกผู้ตาย  
ตะโกนให้ของลับพวกจำเลย จำเลยจึงขับรถย้อนกลับมาจอดห่างจากที่ผู้ตายกับพวก  
นั่งอยู่ประมาณ 2 เมตร นายบำรุงลงจากรถแล้วตรงเข้าใช้อาวุธปืนพกยิงใส่ผู้ตาย 1  
นัด จากนั้นนายบำรุงกับนายวิโรจน์ต่างวิ่งหนีไปคนละทาง ส่วนจำเลยซึ่งยังนั่งคร่อม  
รถจักรยานยนต์อยู่พยายามติดเครื่องยนต์ แต่ถูกนายประคองใช้ถังขยะขว้างใส่รถล้ม  
เสียก่อนพิเคราะห์แล้ว เมื่อทางพิจารณาไม่ปรากฏว่าฝ่ายจำเลยกับฝ่ายผู้ตายเคยมี  
สาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน การที่นายบำรุงลงจากรถจักรยานยนต์แล้วใช้อาวุธปืน  
พกยิงผู้ตายในลักษณะฉับพลันทันที ซึ่งในขณะนั้นจำเลยยังนั่งคร่อมรถจักรยานยนต์  
อยู่และดับเครื่องยนต์ไว้ พฤติการณ์แห่งคดีฟังได้ว่า การที่นายบำรุงใช้อาวุธปืนพกยิงผู้  
ตายเป็นการตัดสินใจของนายบำรุงเองในขณะเกิดเหตุ เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกฝ่ายผู้  
ตายให้ของลับหากจำเลยสมคบกับนายบำรุงยิงผู้ตายจำเลยย่อมจะติดเครื่องยนต์  
จักรยานยนต์ไว้รอรับนายบำรุงกับนายวิโรจน์เพื่อหลบหนีไปจากที่เกิดเหตุ ไม่ใช่  
ปล่อยให้ต่างคนต่างวิ่งหนีไปคนละทางจึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้ร่วมกับนายบำรุงใช้  
อาวุธปืนยิงผู้ตาย

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ